



PUTUSAN
Nomor 3900 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **REVIANDRE PIERRE**, ahli waris almarhum Roestam Effendi, bertempat tinggal di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
2. **RAE ROESTAM**, ahli waris almarhum Roestam Effendi, bertempat tinggal di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
3. **RAVILANO ROESTAM**, ahli waris almarhum Roestam Effendi, bertempat tinggal di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3 Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Siahaan Gea, Attorneys at Law, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 1, Unit B2, Jalan H.R. Rasuna Said, Block X-7, Kaveling 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HOTEL INDONESIA NATOUR PERSERO, yang diwakili oleh Plt. Vice President Corporate Secretary & Legal PT Hotel Indonesia Natour, bertindak berdasarkan SK Nomor 07/SK/DZ/HIN/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, Doddy Akhmadsyah Matondang, berkedudukan di Graha Inna, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 8, Tebet Barat, Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Sutawijaya, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sutawijaya Rizky & Partners, beralamat di Apartement Mediterania, Lantai UG, Tower B/Shop/B, Jalan Landas Pacu Utara, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KEPALA KANTOR KECAMATAN KEBAYORAN BARU**, yang diwakili oleh Camat Kebayoran Baru, Tomy Fudihartono, S.Sos., M.Si., berkedudukan di Jalan Kerinci IX, Blok E/1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noverra, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Selatan, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Prapanca Raya, Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020;
2. **KEPALA KANTOR KELURAHAN PETOGOGAN**, yang diwakili oleh Lurah Petogogan, Muhamad Nur, S.E., berkedudukan di Jalan Wijaya Timur Raya, Nomor 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noverra, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Selatan, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Prapanca Raya, Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan H. Alwi, Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Menguatkan putusan provisionil yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslag*) dan/atau sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bukti-bukti perolehan kepemilikan dan alas hak Penggugat atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam dalil posita angka-2 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan sebagaimana diuraikan pada dalil posita angka-2 dengan batas-batas saat ini sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Agus Syahbadan, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 1, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Dewa Parsana, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 5, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Kelurahan Petogogan, Kecamatan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Iza Fadri, dengan alamat di Jalan Pulo Raya II, Nomor 4, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

secara hukum adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan bukti-bukti perolehan tanah dan bangunan Para Tergugat berupa seluruh akta/surat-surat atau surat-surat yang diklaim sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang secara tidak sah mengklaim/menguasai tanah perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menempati, menghuni, maupun memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun di atasnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika:

8.1. Kerugian Materiil:

- Kerugian kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat apabila tanah dan bangunan tersebut dijual kepada pihak lain dengan berdasarkan perhitungan nilai jual objek pajak tahun 2020 dan nilai pasar tanah dan bangunan yakni sebesar Rp15.000.000,00 x 300 m² sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat apabila tanah dan bangunan tersebut disewakan kepada pihak lain semenjak tahun 2001 hingga 2020 yang diestimasikan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Kerugian *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila Para Tergugat ingkar/lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini (*te gehengen en te gedogen*);
11. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- A. Eksepsi kewenangan absolut;
- B. Eksepsi daluwarsa/*exceptio temporis*;
- C. Eksepsi *obscuur libel*;
- D. Eksepsi *plurium litis consortium*;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

- A. Gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melanggar hukum sebab mengklaim secara sepihak kepemilikan atas tanah di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi);
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi menghuni dan menempati tanah dan rumah di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) secara sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan almarhum Roestam Effendi yang dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya termasuk Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Agus Syahbada, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 1, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Dewa Persana, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 5, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Iza Fadri, dengan alamat di Jalan Pulo Raya II, Nomor 4, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan almarhum Roestam Effendi yang dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya termasuk Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak untuk memperoleh sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Para Penggugat Rekonvensi atas tanah yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Agus Syahbadan, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 1, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Dewa Persana, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 5, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Iza Fadri, dengan alamat di Jalan Pulo Raya II, Nomor 4 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi menghapus tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi), dari daftar aktiva tetap dan pembukuan atau neraca Tergugat Rekonvensi;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 6 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bukti-bukti kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam dalil posita angka-2 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan sebagaimana diuraikan pada dalil posita angka-2 dengan batas-batas saat ini sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Agus Syahbadan, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 1, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Dewa Parsana, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 5, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Iza Fadri, dengan alamat di Jalan Pulo Raya II, Nomor 4, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, secara hukum adalah milik Penggugat;
 - 4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini (*te gehengen en te gedogen*);
 - 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebagian;
 2. Menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi berhak untuk menghuni dan menempati tanah dan rumah di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi);
 3. Menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi berhak secara hukum untuk mengajukan/melanjutkan permohonan peralihan hak atas tanah dan rumah di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi);
 4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk melanjutkan transaksi jual beli (peralihan hak) dengan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V,

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi);

5. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini masing-masing separohnya dari biaya perkara sejumlah Rp2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 734/PDT/2022/PT DKI, tanggal 17 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 6 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 6 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 392/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 6 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 392/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 734/PDT/2022/PT DKI, tertanggal 17 Januari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 392/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tertanggal 6 Mei 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menolak permohonan putusan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melanggar hukum sebab mengklaim secara sepihak kepemilikan atas tanah di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi);
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi menghuni dan menempati tanah dan rumah di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) secara sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan almarhum Roestam Effendi yang dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya termasuk Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Agus Syahbadan, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Dewa Persana, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 5, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Iza Fadri, dengan alamat di Jalan Pulo Raya II, Nomor 4 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. Menyatakan almarhum Roestam Effendi yang dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya termasuk Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak untuk memperoleh sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Para Penggugat Rekonvensi atas tanah yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Agus Syahbadan, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 1, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Dewa Persana, dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 5, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan dengan alamat di Jalan Pulo Raya III, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Iza Fadri, dengan alamat di Jalan Pulo Raya II, Nomor 4, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi menghapus tanah dan bangunan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi), dari daftar aktiva tetap dan pembukuan atau neraca Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 April 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan dalam pokok perkara dan membatalkan dalam rekonvensi putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Pulo Raya III, Nomor 3, Blok Q-V, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah sebesar 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 110 m² (seratus sepuluh meter persegi) secara hukum adalah milik Penggugat Konvensi dan ternyata penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya meneruskan penguasaan oleh almarhum Roestam Efendi;

Bahwa bukti surat kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kemudian diteruskan untuk membeli objek sengketa tidak terdapat tindak lanjut karena surat-surat objek sengketa tidak bisa dilengkapi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga Roestam Efendi

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, dengan demikian surat kuasa untuk pemakaian objek sengketa dan hak untuk pembelian tidak berlaku lagi, karena dengan meninggalnya salah satu pihak dalam surat kuasa, maka surat kuasa tersebut menjadi gugur dan hak-hak yang didapat oleh yang meninggal dunia dalam hal ini almarhum Roestam Efendi beralih kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga penghunian objek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sah dan tidak berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah, maka sudah tepat dan benar pertimbangan *judex facti* gugatan rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi REVIANDRE PIERRE, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **REVIANDRE PIERRE**, 2. **RAE ROESTAM**, 3. **RAVILANO ROESTAM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 3900 K/Pdt/2023